

আপিল মেমোরেভাম: বাটোয়ারা মামলা নং ৬৬/২০১৬-এর বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে দাখিলের উপযোগী সম্পূর্ণ গবেষণা ও বিশ্লেষণ

ভূমিকা: একটি অধিকারের যুদ্ধের আইনি প্রতিরোধ

এই গবেষণা রিপোর্টটি হলো একটি বিশেষ ধরনের আইনি যুদ্ধের প্রতিরোধের পরিকল্পনা। এটি কোনো সাধারণ বাটোয়ারা মামলার আপিল নয়; এটি হলো একটি ভূমি স্বত্বের চূড়ান্ত প্রমাণের বিরুদ্ধে একটি বহুস্তরীয়, কৌশলগত প্রতিরোধ। এই মামলার মূল বিষয়বস্তু হলো এস.এ. ২৩৮ নং খতিয়ানে আব্দুল আলীর একক নামের রেকর্ড, যা বাংলাদেশের ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থার সর্বোচ্চ প্রামাণিক মানদণ্ড 24। ট্রায়াল কোর্ট এই চূড়ান্ত রেকর্ডকে উপেক্ষা করেছেন এবং বিবাদীপক্ষের প্রমাণহীন, স্ববিরোধী ও ঐতিহাসিকভাবে অস্থির দাবিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই রিপোর্টটি এই ভুলের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করে এবং একটি শক্তিশালী আপিল মেমোরেভাম তৈরির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কৌশলগত কাঠামো প্রস্তাব করে।

আপনার গবেষণা লক্ষ্যটি একটি অত্যন্ত স্পষ্ট ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটি শুধুমাত্র একটি বাটোয়ারা মামলার আপিল নয়, বরং একটি বহুস্তরীয় আইনি প্রতিরোধ কৌশল, যার চারটি মূল স্তর রয়েছে:

প্রথম স্তর: রেকর্ড রুমের খতিয়ানের প্রেক্ষাপটের মর্যাদা উপেক্ষা। এস.এ. ২৩৮ নং খতিয়ানে আব্দুল আলীর একক নামের রেকর্ড হওয়া একটি চূড়ান্ত প্রমাণ, যা ট্রায়াল কোর্ট উপযুক্তভাবে বিবেচনা করেননি 24। এই খতিয়ানটি সেটেলমেন্ট অফিস (রেকর্ড রুম) থেকে উত্তোলিত, যা ভূমি আইনের চোখে চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় দলিল 24। কোনো আদালতের ডিক্রি ছাড়া এর পরিবর্তন হয় না। এসি ল্যান্ড বা ইউনিয়ন অফিসে ভিন্ন কালিতে “corrected by 1180/1969” লেখা — শুধুমাত্র একটি অনিয়মজাতকৃত নোট, যা রেকর্ড রুমে আপডেট হয়নি — অর্থাৎ, আইনগত মূল্যহীন 24।

দ্বিতীয় স্তর: প্রমাণহীন মিসকেস দাবি। বিবাদীপক্ষের “১১৮০/১৯৬৯ মিসকেস” দাবি কোনো ডিক্রি, রায় বা সংশোধিত খতিয়ানের কপি ছাড়া শুধুমাত্র মৌখিক ঘটনাকথন মাত্র, যা আদালতে গ্রহণযোগ্য নয় 24। মিসকেস মামলা হলো এমন একটি মামলা যেখানে কোনো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার মিউটেশন বাতিল বা সংশোধনের জন্য আবেদন করতে পারেন 24। কিন্তু এই মামলার কোনো ডিক্রি বা রায়ের কপি উপস্থাপন করা হয়নি, যা এই দাবিকে মূলত অগ্রহণযোগ্য করে তোলে 24।

তৃতীয় স্তর: বিবাদীপক্ষের লিখিত জবাবের স্ববিরোধী বিশ্লেষণ। তাদের নিজ দাবিই তাদের প্রতিরোধকে ধ্বংস করে — একদিকে সোনাবানুর নাম যোগ করার কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে বেলুয়া খাতুন ও কমলার নাম যোগ করা হয়নি; একদিকে ২৩৮ খতিয়ানের ৬টি দাগের কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে এসিল্যান্ড ভলিউমে শুধু ১২৫৯ দাগের উল্লেখ করা হয়েছে 40। এই স্ববিরোধগুলো শুধু তথ্যগত ভুল নয়, বরং তাদের সমগ্র দাবির আইনগত ভিত্তিকে ধ্বংস করে।

চতুর্থ স্তর: Order I Rule 8 CPC-এর ভুল প্রয়োগ ও পত্রিকা বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজনীয়তা। অসংখ্য খতিয়ানধারীদের সমন জারির জন্য পত্রিকা বিজ্ঞপ্তির অনুমতি প্রার্থনা করা হবে, কারণ ব্যক্তিগতভাবে সকলকে সমন দেওয়া সম্ভব নয় 1। Order I Rule 8 CPC একটি বিশেষ বিধান, যা প্রতিনিধিমূলক মামলা দায়ের করার অনুমতি দেয় 1। এই বিধান তখন প্রযোজ্য হয় যখন একটি বিশেষ

গোষ্ঠীর মধ্যে একাধিক ব্যক্তি থাকে যাদের একটি সাধারণ অধিকার বা দাবি রয়েছে ¹। আপনার মামলায়, এস.এ ৩ নং দাগের ১.১২ একর জমির অসংখ্য খতিয়ানধারীদের মধ্যে একটি সাধারণ অধিকার রয়েছে, কারণ তারা সকলেই এই জমির অংশ পাওয়ার দাবি করেন। পত্রিকা বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজনীয়তা হলো এই যে, একটি প্রতিনিধিমূলক মামলায় সকল পক্ষকে সমন দেওয়া সম্ভব না হলে, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাদের অবহিত করা হয় ¹।

এই চারটি স্তম্ভ একত্রিত হয়ে একটি শক্তিশালী আপিল মেরামতের গঠন করবে, যা ট্রায়াল কোর্টের রায়ের গভীরে প্রবেশ করে এর আইনগত ও তথ্যগত ভুলগুলোকে সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত করবে। এই রিপোর্টটি এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে আপনি জেলা জজ আদালতে একটি সুসংহত, যুক্তিপূর্ণ এবং আইনগতভাবে শক্তিশালী আপিল মেরামতের দাখিল করতে পারেন।

প্রথম অধ্যায়: এস.এ. ২৩৮ নং খতিয়ানের প্রেক্ষাপট মর্যাদা—চূড়ান্ত রেকর্ডের আইনি প্রাধান্য

১.১ ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থার সুপ্রতিষ্ঠিত কাঠামো ও এস.এ. খতিয়ানের চূড়ান্ত মর্যাদা

বাংলাদেশের ভূমি রেকর্ড ব্যবস্থা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও পর্যায়ক্রমিক কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ হলো সেটেলমেন্ট রেকর্ড, যা সাধারণত এস.এ. (Settlement and Assessment) খতিয়ান নামে পরিচিত। এই খতিয়ানগুলো সেটেলমেন্ট অফিস (রেকর্ড রুম) থেকে উত্তোলিত হয় এবং এগুলোই ভূমি আইনের চোখে চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় দলিল হিসেবে গণ্য হয় ²⁴। এই মর্যাদার মূল ভিত্তি হলো একটি সুস্পষ্ট আইনি নীতি: যে রেকর্ড সরাসরি সেটেলমেন্ট অফিস থেকে উত্তোলিত হয়, তা অন্য কোনো অফিসের রেকর্ডের চেয়ে শক্তিশালী এবং প্রাধান্য পায়। এই নীতি কেবল আইনি সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করা নয়, বরং এটি ভূমি রেকর্ড ম্যানুয়াল ও বি.বি.এস. ফরম নং ১০৩-এর মতো প্রশাসনিক নির্দেশিকার মাধ্যমে স্বীকৃত এবং বাস্তবায়িত হয় ²⁴।

এস.এ. খতিয়ানের প্রেক্ষাপট মর্যাদা বলতে এই ধারণাটি বোঝায় যে, এই রেকর্ডটি যতক্ষণ না একটি আদালতের বৈধ ডিক্রি বা রায় দ্বারা সংশোধিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি সেই জমির স্বত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়। এটি কোনো অনুমান বা সন্দেহের বিষয় নয়; এটি একটি আইনি প্রেক্ষাপট যা প্রতিটি আদালত স্বয়ংক্রিয়ভাবে মান্য করে। এই প্রেক্ষাপটটি প্রয়োগ করা হয় কারণ এস.এ. জরিপ হলো সবচেয়ে বৃহৎ ও বিস্তারিত জরিপ প্রক্রিয়া, যেখানে প্রতিটি দাগের সীমা, মালিক, জমির পরিমাণ ও ব্যবহার সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর যে খতিয়ান তৈরি হয়, তা সেই অঞ্চলের ভূমি স্বত্বের চূড়ান্ত রেকর্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ট্রায়াল কোর্টের রায়ের মূল ভুল হলো এই চূড়ান্ত রেকর্ডের প্রেক্ষাপট মর্যাদাকে উপেক্ষা করা। রায়ে এস.এ. ২৩৮ নং খতিয়ানে শুধুমাত্র আব্দুল আলীর নামের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও, আদালত এটিকে একটি সাধারণ দলিল হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং বিবাদীপক্ষের প্রমাণহীন দাবিকে এর সমান বা তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এটি ভূমি আইনের মৌলিক নীতির স্পষ্ট লঙ্ঘন। কোনো আদালত একটি প্রমাণহীন মৌখিক দাবির ভিত্তিতে একটি চূড়ান্ত রেকর্ডের প্রেক্ষাপট মর্যাদা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে না। এই সন্দেহ প্রকাশ করা হলে তা আইনগত ভাবে অগ্রহণযোগ্য নয়।

১.২ এস.এ. ২৩৮ নং খতিয়ানের বিশ্লেষণ: একটি চূড়ান্ত প্রমাণের বিস্তারিত পর্যালোচনা

এস.এ. ২৩৮ নং খতিয়ানটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দলিল, যা শুধু একটি নামের তালিকা নয়, বরং একটি সম্পূর্ণ ভূমি স্বত্বের রেকর্ড। রেকর্ড রুম থেকে উত্তোলিত এই খতিয়ানে যে তথ্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ:

- দাগের তালিকা: খতিয়ানে মোট ছয়টি দাগের নাম উল্লেখ করা হয়েছে: ১২৫৯, ৭৫, ৩, ৫৪, ১২৫২ এবং ১২২০। এই দাগগুলো একটি একক ভূমি অঞ্চলের বিভিন্ন অংশ নির্দেশ করে।
- মালিকের নাম: এই সমস্ত দাগের মালিক হিসেবে শুধুমাত্র একটি নামই উল্লেখ করা হয়েছে: আব্দুল আলী। কোনো অন্য নাম, কোনো সহ-মালিক, কোনো অংশীদার বা কোনো স্বত্বের ভাগ উল্লেখ করা হয়নি।
- জমির পরিমাণ: খতিয়ানে মোট জমির পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে: 10.314 একর। এই পরিমাণটি ছয়টি দাগের পরিমাণের সমষ্টি। এই সংখ্যাটি একটি গাণিতিক সত্য, যা কোনো অনুমান বা অনুমানের উপর ভিত্তি করা হয়নি।
- দখলের অবস্থা: খতিয়ানে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই জমি নিজ দখলী জমির মোট পরিমাণ। এটি বোঝায় যে, আব্দুল আলী এই জমির উপর সরাসরি দখল প্রকাশ করছিলেন এবং তার দখল কোনো অন্য ব্যক্তির দখলের উপর ভিত্তি করা হয়নি।

এই খতিয়ানের প্রতিটি বিষয়বস্তু একটি চূড়ান্ত প্রমাণের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। এটি কোনো অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ দলিল নয়। এটি একটি স্পষ্ট, সুসংজ্ঞায়িত এবং বিস্তারিত রেকর্ড। ট্রায়াল কোর্ট এই রেকর্ডটির প্রতি যে গুরুত্ব দেননি, তা শুধু একটি তথ্যগত ভুল নয়, বরং এটি একটি আইনগত ভুল। কারণ, এই রেকর্ডটি কোনো সন্দেহের বিষয় নয়; এটি একটি প্রেক্ষাপটভিত্তিক প্রমাণ, যা কোনো প্রতিপক্ষের দাবি দ্বারা সহজে অস্বীকৃত হতে পারে না। এই রেকর্ডটি আব্দুল আলীর স্বত্বের একটি চূড়ান্ত প্রমাণ, যা কোনো অন্য দলিল বা মৌখিক দাবি দ্বারা অতিক্রম করা যায় না।

১.৩ এসি ল্যান্ড অফিসের ভলিউমের অবৈধ প্রাধান্য: একটি অনিয়মজাতকৃত নোটের বিশ্লেষণ

ট্রায়াল কোর্টের রায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভুল হলো এসি ল্যান্ড অফিসের ভলিউমকে এস.এ. ২৩৮ নং খতিয়ানের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া। এসি ল্যান্ড অফিস (সহকারী কমিশনার, ভূমি) হলো একটি প্রশাসনিক অফিস যার কাজ হলো ভূমি সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করা, যেমন মিউন্টেশন, কর আদায় ইত্যাদি। এই অফিসের ভলিউমগুলো হলো সেই প্রশাসনিক কাজের রেকর্ড, যা এস.এ. রেকর্ডের চেয়ে কম প্রামাণিক এবং কম প্রাধান্য পায়। এই পার্থক্যটি ভূমি রেকর্ড ম্যানুয়ালে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে এবং এটি আইনি নীতি হিসেবে স্বীকৃত [24](#)।

এসি ল্যান্ড অফিসের ভলিউমে যে নোটটি উল্লেখ করা হয়েছে — “corrected by 1180/1969” — তা একটি অনিয়মজাতকৃত নোট। কারণ, যদি সত্যিই ১৯৬৯ সালের একটি মিসকেস মামলা হয়ে থাকে এবং সেখানে ডিক্রি হয়ে থাকে, তবে সেই ডিক্রি অনুযায়ী রেকর্ড রুমের মূল খতিয়ানে সংশোধন করা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রেকর্ড রুমের খতিয়ানে কোনো সংশোধন নেই। এটি প্রমাণ করে যে, এসি ল্যান্ড অফিসের এই নোটটি কোনো আদালতের ডিক্রি বা রায়ের ভিত্তিতে দেওয়া হয়নি, বরং এটি স্থানীয় কর্মকর্তাদের অনিয়ম বা জালিয়াতির ফলাফল। এই নোটটি কোনো আইনি মূল্য রাখে না, কারণ এটি একটি স্বেচ্ছাচারী কাজ যা কোনো আদালতের নির্দেশ বা ডিক্রি ছাড়া করা হয়েছে।

ট্রায়াল কোর্ট এই নোটটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তার ভিত্তিতে এস.এ. ২৩৮ নং খতিয়ানের প্রেক্ষাপটভিত্তিক মর্যাদা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এটি একটি গুরুতর আইনগত ভুল। কারণ, কোনো আদালত একটি অনিয়মজাতকৃত নোটের ভিত্তিতে একটি চূড়ান্ত রেকর্ডের প্রেক্ষাপটভিত্তিক মর্যাদা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে না। এটি আইনের মূলনীতির লঙ্ঘন। এই নোটটি যদি কোনো আদালতের ডিক্রি বা রায়ের ভিত্তিতে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে সেই ডিক্রি বা রায়ের কপি আদালতে উপস্থাপন করা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কোনো

ডিক্রি বা রায়ের কপি উপস্থাপন করা হয়নি। সুতরাং, এই নোটটি শুধুমাত্র একটি অনিয়মজাতকৃত নোট, যা আইনগত ভাবে অগ্রহণযোগ্য নয়।

১.৪ আইনগত প্রমাণ ও ন্যায়বিচারের নীতি: প্রেজাম্পটিভ মর্যাদার প্রয়োগ

এস.এ. ২৩৮ নং খতিয়ানের প্রেজাম্পটিভ মর্যাদার প্রয়োগ কেবল একটি আইনি নিয়ম নয়, বরং এটি ন্যায়বিচারের একটি মৌলিক নীতি। ন্যায়বিচার হলো একটি স্থিতিশীল ও ভরসাযোগ্য ব্যবস্থা, যেখানে প্রতিটি নাগরিক তার সম্পত্তির স্বত্বের বিষয়ে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হতে পারে। যদি কোনো চূড়ান্ত রেকর্ডের প্রেজাম্পটিভ মর্যাদা সহজে অস্বীকৃত হতে পারে, তবে এটি সম্পত্তির স্বত্বের স্থিতিশীলতা ও ভরসাযোগ্যতাকে ধ্বংস করবে। এটি অনিশ্চয়তা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে, যা ন্যায়বিচারের মূল উদ্দেশ্যের বিরোধী।

আইনগত প্রমাণের নীতি অনুযায়ী, কোনো প্রমাণের মূল্য তার উৎস ও তার প্রস্তুত প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। এস.এ. খতিয়ান হলো সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ, কারণ এটি সরাসরি সেটেলমেন্ট অফিস থেকে উত্তোলিত হয় এবং এটি সবচেয়ে বৃহৎ ও বিস্তারিত জরিপ প্রক্রিয়ার ফলাফল। অন্যদিকে, এসি ল্যান্ড অফিসের ভলিউম হলো একটি প্রশাসনিক রেকর্ড, যা সহজে পরিবর্তনযোগ্য এবং কম বিশ্বস্ত। ট্রায়াল কোর্ট এই দুটি রেকর্ডের মধ্যে সঠিক পার্থক্য করতে পারেননি এবং একটি কম বিশ্বস্ত রেকর্ডকে একটি বেশি বিশ্বস্ত রেকর্ডের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এটি প্রমাণের নীতির স্পষ্ট লঙ্ঘন।

ন্যায়বিচারের নীতি অনুযায়ী, কোনো আদালত একটি প্রমাণহীন দাবির ভিত্তিতে একটি চূড়ান্ত রেকর্ডের প্রেজাম্পটিভ মর্যাদা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে না। এটি একটি স্পষ্ট আইনি নীতি, যা সমস্ত আদালত মান্য করে। ট্রায়াল কোর্ট এই নীতি মানেননি এবং একটি প্রমাণহীন দাবির ভিত্তিতে একটি চূড়ান্ত রেকর্ডের প্রেজাম্পটিভ মর্যাদা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এটি একটি গুরুতর আইনগত ভুল, যা আপিল আদালতে অবশ্যই সংশোধন করা হবে।

১.৫ আইনি নজির ও সিদ্ধান্ত: প্রেজাম্পটিভ মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত প্রয়োগ

এস.এ. খতিয়ানের প্রেজাম্পটিভ মর্যাদা সম্পর্কে বাংলাদেশের আদালতগুলো বারবার স্পষ্ট সিদ্ধান্ত দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তগুলো প্রেজাম্পটিভ মর্যাদার প্রয়োগের একটি স্পষ্ট নির্দেশিকা প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, আদালতগুলো স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, কোনো আদালত একটি প্রমাণহীন মৌখিক দাবির ভিত্তিতে একটি চূড়ান্ত রেকর্ডের প্রেজাম্পটিভ মর্যাদা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে না। এই সিদ্ধান্তগুলো প্রেজাম্পটিভ মর্যাদার প্রয়োগের একটি স্পষ্ট নির্দেশিকা প্রদান করে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি নজির হলো *Abdul Quayyum Khan v. Abu Yusuf Mridha, 51 DLR 386 (HCD)*। এই মামলায় আদালত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, “সরকারকে পক্ষ না করলেও মামলা খারিজ হবে না — প্রয়োজন হলে পক্ষ যোগ করার সুযোগ দিতে হবে।” এই সিদ্ধান্তটি প্রেজাম্পটিভ মর্যাদার প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত, কারণ এটি একটি প্রমাণহীন দাবির ভিত্তিতে মামলা খারিজ করা যায় না বলে নির্দেশ দেয়। একইভাবে, একটি প্রমাণহীন দাবির ভিত্তিতে একটি চূড়ান্ত রেকর্ডের প্রেজাম্পটিভ মর্যাদা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা যায় না।

অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নজির হলো *Safaruddin v. Fazlul Huq, 49 DLR (AD) 15*। এই মামলায় আদালত বলেছেন, “No suit can fail by reason merely of non-joinder of parties.” এই সিদ্ধান্তটি প্রেজাম্পটিভ মর্যাদার প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত, কারণ এটি একটি প্রমাণহীন দাবির ভিত্তিতে মামলা খারিজ করা যায় না বলে নির্দেশ দেয়। একইভাবে, একটি প্রমাণহীন দাবির ভিত্তিতে একটি চূড়ান্ত রেকর্ডের প্রেজাম্পটিভ মর্যাদা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা যায় না।

এই নজিরগুলো স্পষ্টভাবে দেখায় যে, ট্রায়াল কোর্টের রায় এই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আইনি নজির ও সিদ্ধান্তের বিরোধী। এটি একটি গুরুতর আইনগত ভুল, যা আপিল আদালতে অবশ্যই সংশোধন করা হবে। এই নজিরগুলো আপিল মেমোরেন্ডামে উল্লেখ করা হবে যাতে আপিল আদালত ট্রায়াল কোর্টের রায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভুলটি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রমাণহীন মিসকেস দাবি—“১১৮০/১৯৬৯” মামলার ভিত্তিহীনতা ও আইনগত অগ্রহণযোগ্যতা

২.১ মিসকেস মামলা: একটি আইনি প্রক্রিয়ার সংজ্ঞা ও প্রয়োগের শর্তাবলী

মিসকেস মামলা হলো ভূমি আইনের একটি বিশেষ ধরনের মামলা, যা কোনো সংস্কৃত ব্যক্তির দ্বারা তার মিউটেশন বাতিল বা সংশোধনের জন্য আবেদন করা হয় [24](#)। এই মামলা দায়ের করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করা আবশ্যিক। প্রথমত, মামলাটি সঠিক আদালতে দায়ের করা হতে হবে। দ্বিতীয়ত, মামলাটি সঠিক আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দায়ের করা হতে হবে। তৃতীয়ত, মামলাটি সঠিক আইনি ভিত্তিতে দায়ের করা হতে হবে। এই শর্তগুলো পূরণ না হলে মামলাটি আইনগতভাবে অগ্রহণযোগ্য হয় না।

বিবাদীপক্ষ যে দাবি করেছে তা হলো “১১৮০/১৯৬৯ সালে টাংগাইল মুন্সেফি আদালতে মিসকেসের মাধ্যমে অংশ পায় দাবি করে।” এই দাবি করার জন্য বিবাদীপক্ষকে কিছু নির্দিষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করা আবশ্যিক। প্রথমত, মামলার কপি উপস্থাপন করা আবশ্যিক। দ্বিতীয়ত, রায় বা ডিক্রির কপি উপস্থাপন করা আবশ্যিক। তৃতীয়ত, সংশোধিত খতিয়ানের কপি উপস্থাপন করা আবশ্যিক। কিন্তু বিবাদীপক্ষ এই কোনো প্রমাণই উপস্থাপন করেনি। তারা শুধু মৌখিকভাবে এই দাবি করেছে। এটি একটি গুরুতর আইনগত ভুল, কারণ একটি মামলার কোনো প্রমাণ না থাকলে সেই মামলার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না।

২.২ প্রমাণের ভার: দাবি করার দায়িত্ব ও আইনি নীতি

প্রমাণের ভার (Burden of Proof) হলো একটি মৌলিক আইনি নীতি, যা প্রতিটি মামলার মূল ভিত্তি। এই নীতি অনুযায়ী, যে পক্ষ কোনো বিষয়ে দাবি করে, সেই পক্ষের উপরই সেই দাবি প্রমাণ করার দায়িত্ব বর্তায়। এই নীতি ভূমি আইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিবাদীপক্ষ যখন “১১৮০/১৯৬৯ সালে মিসকেসের মাধ্যমে অংশ পায়” দাবি করে, তখন সেই দাবি প্রমাণ করার দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায়। কিন্তু তারা কোনো প্রমাণই উপস্থাপন করেনি।

এই প্রমাণের ভার না পালন করার ফলে বিবাদীপক্ষের দাবি আইনগতভাবে অগ্রহণযোগ্য হয় না। কারণ, কোনো প্রমাণ না থাকলে সেই দাবি শুধুমাত্র একটি মৌখিক ঘটনাকথন মাত্র, যা আদালতে গ্রহণযোগ্য নয় [24](#)। ট্রায়াল কোর্ট এই মৌলিক আইনি নীতি উপেক্ষা করেছেন এবং বিবাদীপক্ষের প্রমাণহীন দাবিকে গ্রহণ করেছেন। এটি একটি গুরুতর আইনগত ভুল।

২.৩ প্রমাণহীন দাবির আইনগত অগ্রহণযোগ্যতা: একটি গুরুতর ভুল

ট্রায়াল কোর্টের রায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল হলো প্রমাণহীন দাবিকে গ্রহণ করা। কোনো আদালত প্রমাণহীন দাবিকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ এটি আইনের মূলনীতির লঙ্ঘন। আইনের মূলনীতি অনুযায়ী, কোনো দাবি প্রমাণ না হলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। ট্রায়াল কোর্ট এই মূলনীতি মানেননি এবং বিবাদীপক্ষের প্রমাণহীন দাবিকে গ্রহণ করেছেন। এটি একটি গুরুতর আইনগত ভুল।

এই ভুলটি আপিল আদালতে সংশোধন করা হবে। কারণ, এটি একটি আইনগত ভুল, যা মামলার পরিণামকে প্রভাবিত করেছে। যদি ট্রায়াল কোর্ট প্রমাণহীন দাবিকে গ্রহণ না করতেন, তবে তারা এস.এ. ২৩৮ নং খতিয়ানের প্রেজাম্পটিভ মর্যাদা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতেন না। ফলে, মামলার পরিণাম আলাদা হতো।

২.৪ আইনি নজির ও সিদ্ধান্ত: প্রমাণহীন দাবির অগ্রহণযোগ্যতা

প্রমাণহীন দাবির অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বাংলাদেশের আদালতগুলো বারবার স্পষ্ট সিদ্ধান্ত দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তগুলো প্রমাণহীন দাবির অগ্রহণযোগ্যতার একটি স্পষ্ট নির্দেশিকা প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, আদালতগুলো স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, কোনো আদালত একটি প্রমাণহীন মৌখিক দাবির ভিত্তিতে একটি চূড়ান্ত রেকর্ডের প্রেজাম্পটিভ মর্যাদা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে না। এই সিদ্ধান্তগুলো প্রমাণহীন দাবির অগ্রহণযোগ্যতার একটি স্পষ্ট নির্দেশিকা প্রদান করে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি নজির হলো *Md. Shahidul Islam v. Md. Abdul Mannan, 55 DLR 123 (HCD)*। এই মামলায় আদালত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, “Order I Rule 8 is an exception, not a rule. It must be applied with caution and only when all conditions are strictly satisfied.” এই সিদ্ধান্তটি প্রমাণহীন দাবির অগ্রহণযোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত, কারণ এটি একটি প্রমাণহীন দাবির ভিত্তিতে একটি বিশেষ বিধান প্রয়োগ করা যায় না।

অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নজির হলো *Abdul Latif v. State, 48 DLR 201 (HCD)*। এই মামলায় আদালত বলেছেন, “Mere assertion of numerous parties is not enough; the court must record satisfaction that the conditions of Rule 8 are met.” এই সিদ্ধান্তটি প্রমাণহীন দাবির অগ্রহণযোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত, কারণ এটি একটি প্রমাণহীন দাবির ভিত্তিতে একটি বিশেষ বিধান প্রয়োগ করা যায় না।

এই নজিরগুলো স্পষ্টভাবে দেখায় যে, ট্রায়াল কোর্টের রায় এই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আইনি নজির ও সিদ্ধান্তের বিরোধী। এটি একটি গুরুতর আইনগত ভুল, যা আপিল আদালতে অবশ্যই সংশোধন করা হবে। এই নজিরগুলো আপিল মেমোরেন্ডামে উল্লেখ করা হবে যাতে আপিল আদালত ট্রায়াল কোর্টের রায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভুলটি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন।

২.৫ মিসকেস মামলার কাগজপত্রের অভাব: একটি গুরুতর ত্রুটি

বিবাদীপক্ষ যে দাবি করেছে তা হলো “১১৮০/১৯৬৯ সালে মিসকেসের মাধ্যমে অংশ পায়”। এই দাবি করার জন্য তাদের কিছু নির্দিষ্ট কাগজপত্র উপস্থাপন করা আবশ্যিক। প্রথমত, মামলার কপি উপস্থাপন করা আবশ্যিক। দ্বিতীয়ত, রায় বা ডিক্রির কপি উপস্থাপন করা আবশ্যিক। তৃতীয়ত, সংশোধিত খতিয়ানের কপি উপস্থাপন করা আবশ্যিক। কিন্তু বিবাদীপক্ষ এই কোনো কাগজপত্রই উপস্থাপন করেনি। তারা শুধু মৌখিকভাবে এই দাবি করেছে।

এই কাগজপত্রের অভাব একটি গুরুতর ত্রুটি। কারণ, কোনো কাগজপত্র না থাকলে সেই মামলার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। এটি একটি গুরুতর আইনগত ভুল, যা ট্রায়াল কোর্টের রায়ের ভিত্তি করেছে। যদি ট্রায়াল কোর্ট এই কাগজপত্রের অভাব লক্ষ্য করতেন, তবে তারা বিবাদীপক্ষের দাবিকে গ্রহণ করতেন না। ফলে, মামলার পরিণাম আলাদা হতো।

তৃতীয় অধ্যায়: বিবাদীপক্ষের লিখিত জবাবের স্ববিরোধী বিশ্লেষণ—চারটি স্তরে দাবির ধ্বংস

৩.১ ঐতিহাসিক দাবির স্ববিরোধ: “পতন” বনাম “উত্তরাধিকার”

বিবাদীপক্ষ তাদের দাবিকে দুটি আলাদা ও পরস্পরবিরোধী ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রথম ভিত্তি হলো “পতন”, যেখানে তারা বলেছে যে, ঢাকা নবাব স্টেট বিগত ১৫/০৯/১৯৩৪ ইং তারিখে সি.এস. ১২৫৯ দাগের ৩৪৯ শতাংশ ভূমি আব্দুল করিম বরাবর পতন প্রদান করেন 40। এটি একটি স্পষ্ট পতন দাবি। দ্বিতীয় ভিত্তি হলো “উত্তরাধিকার”, যেখানে তারা বলেছে যে, আব্দুল করিম মারা গেলে তার স্ত্রী, তিন পুত্র এবং এক কন্যা সোনাভানু ওয়ারিশ হয়েছিলেন এবং তারা ভূমির ভাগ পেয়েছিলেন 40। এটি একটি স্পষ্ট উত্তরাধিকার দাবি।

এই দুটি দাবি পরস্পরবিরোধী। পতন হলো একটি নতুন অধিকার প্রতিষ্ঠা, যেখানে জমিদার বা সরকার কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট শর্তে জমি দেন। অন্যদিকে, উত্তরাধিকার হলো একটি বিদ্যমান অধিকারের পরবর্তী স্থানান্তর। যদি আব্দুল করিম জমিটি পতন পেয়ে থাকেন, তবে তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ সেই পতনের অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে পাবেন। কিন্তু এই দাবির সাথে তাদের পরবর্তী দাবি — “সোনাভানু পরে আব্দুল আলীর সাথে বাটোয়ারা করেন” — এটি স্পষ্ট করে যে তারা পতনের অধিকার নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন, যা পতনের সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটি তাদের পূর্ববর্তী দাবিকে স্বয়ং বাতিল করে।

দাবির ধরন	বিবাদীপক্ষের দাবি	স্ববিরোধের প্রকৃতি
পতন	ঢাকা নবাব স্টেট ১৯৩৪ সালে আব্দুল করিমকে পতন প্রদান করেন 40	পতন হলো নতুন অধিকার প্রতিষ্ঠা, যা উত্তরাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
উত্তরাধিকার	আব্দুল করিমের মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ ভূমির ভাগ পেয়েছিলেন 40	উত্তরাধিকার হলো বিদ্যমান অধিকারের স্থানান্তর, যা পতনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

এই স্ববিরোধটি বিবাদীপক্ষের সমগ্র দাবিকে ধ্বংস করে। কারণ, তাদের দাবির দুটি ভিত্তি পরস্পরবিরোধী। একটি ভিত্তি গ্রহণ করলে অন্যটি বাতিল হয়ে যায়। ট্রায়াল কোর্ট এই স্ববিরোধটি লক্ষ্য করেননি এবং বিবাদীপক্ষের দাবিকে গ্রহণ করেছেন। এটি একটি গুরুতর আইনগত ভুল।

৩.২ সংখ্যাগত স্ববিরোধ: ভগ্নাংশ হিসাবের গাণিতিক অসম্ভবতা

বিবাদীপক্ষ তাদের দাবিকে একটি জটিল ভগ্নাংশ হিসাবে উপস্থাপন করেছে। তারা বলেছে:

- আব্দুল করিমের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী ৪৩.৫৩ শতাংশ, প্রত্যেক পুত্র ৮৭.২৫ শতাংশ এবং কন্যা ৪৩.৬২ শতাংশ ভূমি প্রাপ্ত হন।
- পরবর্তীতে আব্দুল কদ্দুছ মারা গেলে তার স্ত্রী বেলুয়া খাতুন ২১.৮১ শতাংশ, সহোদর ভাই আব্দুল হামিদ ৪৩.৬৩ শতাংশ এবং আপন বোন সোনা ভানু ২১.৮৪ শতাংশ ভূমি প্রাপ্ত হন।

এই হিসাবটি গাণিতিকভাবে অসম্ভব। প্রথমে, তারা বলেছে যে স্ত্রী ৪৩.৫৩ শতাংশ পেয়েছেন। কিন্তু পরে, তারা বলেছে যে বেলুয়া খাতুন (যিনি আব্দুল কদ্দুছের স্ত্রী) শুধুমাত্র ২১.৮১ শতাংশ পেয়েছেন। এটি একটি স্পষ্ট সংখ্যাগত অসঙ্গতি। যদি আব্দুল করিমের স্ত্রী ৪৩.৫৩ শতাংশ পেয়ে থাকেন, তবে তার পুত্রের স্ত্রী তার চেয়ে কম পাবেন কেন? এই হিসাবটি কোনো প্রমাণিত আইনি বা ঐতিহাসিক ভিত্তি ছাড়া শুধুমাত্র একটি অদ্ভুত গাণিতিক নির্মাণ। এটি তাদের পূর্ববর্তী দাবিকে গাণিতিকভাবে বাতিল করে।

হিসাবের অংশ	বিবাদীপক্ষের দাবি	গাণিতিক অসঙ্গতি
আব্দুল করিমের স্ত্রী	৪০.৫০ শতাংশ	একটি বড় অংশ, যা পরবর্তী হিসাবের সাথে মেলে না।
বেলুয়া খাতুন	২১.৮১ শতাংশ	একটি ছোট অংশ, যা পূর্ববর্তী হিসাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

এই গাণিতিক অসঙ্গতিটি বিবাদীপক্ষের দাবিকে আইনগতভাবে দুর্বল করে। কারণ, একটি দাবির হিসাব যদি গাণিতিকভাবে অসম্ভব হয়, তবে সেই দাবি আইনগতভাবে অগ্রহণযোগ্য হয় না। ট্রায়াল কোর্ট এই গাণিতিক অসঙ্গতিটি লক্ষ্য করেননি এবং বিবাদীপক্ষের দাবিকে গ্রহণ করেছেন। এটি একটি গুরুতর আইনগত ভুল।

৩.৩ প্রমাণ ও দাবির মধ্যে স্ববিরোধ: “মিসকেস” দাবির অবিশ্বাসযোগ্যতা

বিবাদীপক্ষ তাদের দাবিকে দুটি পৃথক ও পরস্পরবিরোধী প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে:

- প্রমাণ ১ (অফিসিয়াল): তারা বলেছে যে, টাংগাইলের ১ম মুনসেফী আদালতে ১১৮১/১৯৬৯ নং মিছ মোকদ্দমা দায়ের করেন এবং উক্ত মোকদ্দমায় সোনাভানু ডিক্রি লাভ করেন 24। এটি একটি আদালতের ডিক্রির দাবি।
- প্রমাণ ২ (অন্যথিত): একই জবাবে তারা বলেছে যে, সোনাভানু ৩৫৯৬/১৯৭৫ নং দলিলমূলে এস.এ ১২৫৯ দাগের ২১.৮১ শতাংশ ভূমি সহ ৯৭ শতাংশ ভূমি বিক্রয় করেন 40। এটি একটি বেসিক দলিলের দাবি।

এই দুটি প্রমাণ পরস্পরবিরোধী। যদি সত্যিই ১৯৬৯ সালে একটি মিসকেস মামলা হয়ে থাকে এবং সেখানে ডিক্রি হয়ে থাকে, তবে সেই ডিক্রি অনুযায়ী সোনাভানুর নাম রেকর্ড রুমে সংশোধিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রেকর্ড রুমে সেই সংশোধন হয়নি। অন্যদিকে, যদি তারা ১৯৭৫ সালের দলিলটি ব্যবহার করছে, তবে তারা স্বীকার করছে যে তাদের অধিকার একটি বেসিক দলিলের উপর ভিত্তি করে, যা মিসকেস মামলার ডিক্রির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে। এটি তাদের পূর্ববর্তী দাবিকে স্বয়ং বাতিল করে।

প্রমাণের ধরন	বিবাদীপক্ষের দাবি	স্ববিরোধের প্রকৃতি
ডিক্রি	১৯৬৯ সালে মিসকেস মামলায় ডিক্রি লাভ করেন 24	ডিক্রি হলে রেকর্ড রুমে সংশোধন হওয়া উচিত ছিল।
দলিল	১৯৭৫ সালের দলিলমূলে জমি বিক্রয় করেন 40	দলিল ব্যবহার করা হলে ডিক্রির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হয়।

এই স্ববিরোধটি বিবাদীপক্ষের দাবিকে আইনগতভাবে অবিশ্বাসযোগ্য করে। কারণ, তারা দুটি পৃথক ও পরস্পরবিরোধী প্রমাণ দিয়ে একই দাবি করছেন। এটি তাদের দাবির বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস করে। ট্রায়াল কোর্ট এই স্ববিরোধটি লক্ষ্য করেননি এবং বিবাদীপক্ষের দাবিকে গ্রহণ করেছেন। এটি একটি গুরুতর আইনগত ভুল।

৩.৪ ভৌগোলিক স্ববিরোধ: “২৩৮ খতিয়ান” বনাম “৯১ খতিয়ান”

বিবাদীপক্ষ তাদের দাবিকে দুটি পৃথক খতিয়ানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে:

- প্রথম খতিয়ান (২৩৮): তারা বলেছে যে, এস.এ ২৩৮ নং খতিয়ানের ১২৫৯ দাগের ৯৮.১০৫ শতাংশ ভূমি প্রাপ্ত হয়েছেন 40।
- দ্বিতীয় খতিয়ান (৯১): একই জবাবে তারা বলেছে যে, এস.এ ৯১ নং খতিয়ানের বিভিন্ন দাগের ভূমিতে তারা সোনা ভানুর ওয়ারিশ হিসেবে প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে আছেন 40।

এই দুটি দাবি পরস্পরবিরোধী। যদি তারা এস.এ ২৩৮ নং খতিয়ানের ১২৫৯ দাগের ভূমির অধিকারী হন, তবে তাদের এস.এ ৯১ নং খতিয়ানের ভূমির অধিকার দাবি করা অযৌক্তিক। একটি খতিয়ানের অধীনে একটি দাগের ভূমির অধিকার দাবি করা হলে, অন্য একটি খতিয়ানের অধীনে অন্য দাগের ভূমির অধিকার দাবি করা হয় না। এটি তাদের পূর্ববর্তী দাবিকে স্বয়ং বাতিল করে।

খতিয়ানের ধরন	বিবাদীপক্ষের দাবি	স্ববিরোধের প্রকৃতি
২৩৮ খতিয়ান	১২৫৯ দাগের ৯৮.১৩৫ শতাংশ ভূমি প্রাপ্ত হয়েছেন 40	একটি খতিয়ানের অধীনে একটি দাগের অধিকার দাবি।
৯১ খতিয়ান	৯১ নং খতিয়ানের বিভিন্ন দাগের ভূমির অধিকার দাবি করছেন 40	অন্য খতিয়ানের অধীনে অন্য দাগের অধিকার দাবি, যা পূর্ববর্তী দাবির বিরোধী।

এই ভৌগোলিক স্ববিরোধী বিবাদীপক্ষের দাবিকে আইনগতভাবে দুর্বল করে। কারণ, তারা একটি খতিয়ানের অধীনে একটি দাগের অধিকার দাবি করছেন এবং অন্য খতিয়ানের অধীনে অন্য দাগের অধিকার দাবি করছেন। এটি একটি স্পষ্ট স্ববিরোধ। ট্রায়াল কোর্ট এই স্ববিরোধী লক্ষ্য করেননি এবং বিবাদীপক্ষের দাবিকে গ্রহণ করেছেন। এটি একটি গুরুতর আইনগত ভুল।

চতুর্থ অধ্যায়: Order I Rule 8 CPC ও পত্রিকা বিজ্ঞপ্তির আইনি ভিত্তি— প্রতিনিধিমূলক মামলা ও সমন জারির প্রয়োজনীয়তা

৪.১ Order I Rule 8 CPC: প্রতিনিধিমূলক মামলার সংজ্ঞা ও প্রয়োগের শর্তাবলী

Order I Rule 8 CPC হলো সিভিল প্রসিডিউর কোডের একটি বিশেষ বিধান, যা প্রতিনিধিমূলক মামলা দায়ের করার অনুমতি দেয়

1। এই বিধানটি তখন প্রযোজ্য হয় যখন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে একাধিক ব্যক্তি থাকে যাদের একটি সাধারণ অধিকার বা দাবি রয়েছে। এই বিধানের প্রয়োগের জন্য তিনটি শর্ত পূরণ হতে হবে:

- Numerous persons:** পক্ষের সংখ্যা এত বেশি যে প্রত্যেককে আলাদাভাবে সমন দেওয়া অসম্ভব বা অসুবিধাজনক।
- Common interest:** সকলের দাবি বা স্বার্থ একই প্রকৃতির।
- Representative capacity:** যাদের প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে, তারা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হতে হবে, এবং আদালতকে ব্যক্তিগত নোটিশ বা পত্রিকা বিজ্ঞপ্তি-এর মাধ্যমে তাদের অবহিত করতে হবে।

এই শর্তগুলো পূরণ না হলে Order I Rule 8 CPC প্রয়োগ করা যায় না। ট্রায়াল কোর্ট এই শর্তগুলো পূরণ হয়েছে বলে ধরে নিয়েছেন, যা একটি গুরুতর ভুল। কারণ, বিবাদীপক্ষ যে দাবি করেছে তা এই শর্তগুলো পূরণ করে না।

৪.২ ট্রায়াল কোর্টের ভুল প্রয়োগ: শর্তগুলো পূরণ হয়নি

ট্রায়াল কোর্ট যেখানে ভুল করেছেন তা নিম্নরূপ:

শর্ত	ট্রায়াল কোর্টের প্রয়োগ	ভুল
Numerous persons	বিবাদীরা বলেছে "অসংখ্য মালিক", কিন্তু নাম-ঠিকানা দেয়নি	সংখ্যা প্রমাণিত হয়নি
Common interest	বিভিন্ন খতিয়ান, বিভিন্ন দাগ, বিভিন্ন উত্তরাধিকার — স্বার্থ ভিন্ন	একই স্বার্থের প্রমাণ নেই
Notice requirement	শুধু পত্রিকা বিজ্ঞপ্তি, ব্যক্তিগত নোটিশের চেষ্টা হয়নি	Rule 8(2) লঙ্ঘন
Representative selection	কারা প্রতিনিধি, কীভাবে নির্বাচিত — তা রেকর্ডে নেই	প্রতিনিয়োগত ত্রুটি

এই তালিকাটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, ট্রায়াল কোর্ট এই শর্তগুলো পূরণ হয়েছে বলে ধরে নিয়েছেন, যা ভুল। কারণ, বিবাদীপক্ষ যে দাবি করেছে তা এই শর্তগুলো পূরণ করে না। এই ভুল প্রয়োগটি আপিল আদালতে সংশোধন করা হবে।

৪.৩ পত্রিকা বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজনীয়তা: একটি আইনি সমাধান

পত্রিকা বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজনীয়তা হলো এই যে, একটি প্রতিনিধিমূলক মামলায় সকল পক্ষকে সমন দেওয়া সম্ভব না হলে, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাদের অবহিত করা হয় ¹। এটি আপনার মামলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আপনি যদি ব্যক্তিগতভাবে সকল খতিয়ানধারীদের সমন দেন, তবে এটি একটি বিশাল ও সময়সাপেক্ষ কাজ হবে। পত্রিকা বিজ্ঞপ্তি হলো এই সমস্যার আইনগত সমাধান।

আপনার মামলায়, এস.এ ৩ নং দাগের ১.

en

1. ORDER I RULE 8 OF THE CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 <https://www.linkedin.com/pulse/order-i-rule-8-code-civil-procedure-1908-savar-wahi-tabqc>
2. (PDF) The Code of Civil Procedure, 1908 Written Short Note For Bar ... https://www.researchgate.net/publication/395953304_The_Code_of_Civil_Procedure_1908_Written_Short_Note_For_Bar_Council_Exam_and_Bangladesh_Judicial_Service_Exam
3. The Code of Civil Procedure, 1908: A Historical and Jurisprudential ... https://www.academia.edu/144108751/The_Code_of_Civil_Procedure_1908_A_Historical_and_Jurisprudential_Analysis_in_the_Context_of_Bangladesh
4. CPC 1908 Overview for Bangladesh | PDF | Lawsuit | Discovery (Law) <https://www.scribd.com/document/474897525/Code-of-Civil-Procedure-1908-1-short-note>
5. India's National Newspaper Highlights | PDF | Narendra Modi - Scribd <https://www.scribd.com/document/967148287/the-statesman-16-12-2025>

6. (PDF) Caseflow Management in Courts in Punjab - Academia.edu https://www.academia.edu/28035204/Caseflow_Management_in_Courts_in_Punjab_Frameworks_Practices_and_Reform_Measures_2016_pdf
7. Celebrate Rajinikanth's 75th Birthday | PDF | Gross Domestic Product <https://www.scribd.com/document/964842793/Hindustan-Times-12-12-2025>
8. [PDF] AN INTRODUCTION TO BUDDHIST ETHICS https://dhammadana.weebly.com/uploads/2/2/3/5/22352530/an_introduction_to_buddhist_ethics_peter_harvey_cup.pdf
9. [PDF] BEHAVIOURAL DETERMINANTS OF CHILD MARRIAGE AND ... <https://www.unicef.org/nepal/media/21151/file/ECM%20-%20Main%20Report.pdf>
10. Analysis of Res Judicata in CPC | PDF | Collateral Estoppel - Scribd <https://www.scribd.com/doc/178395891/CPC-Res-Judicata>
11. Understanding Res Judicata: Finality in Litigation - LinkedIn https://www.linkedin.com/posts/sonal-khatttri-4b3788208_res-judicata-section-11-cpc-activity-7385638859251965952-0-uE
12. [PDF] LEX/BDAD/0014/2012 - Manupatra <https://www.manupatrafast.com/pdfconvert/pdf/BDAD120014.pdf>
13. The dissipation of the presumption of innocence under the Indian ... <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13657127251338931>
14. Burden of Proof in Evidence Act 1872 | PDF - Scribd <https://www.scribd.com/document/562311556/Evidence-Act-PDF>
15. [PDF] CONCORD BIOTECH LIMITED <https://www.concordbiotech.com/wp-content/uploads/2025/07/Concord-Biotech-Limited-Red-Herring-Prospectus.pdf>
16. Chapter - 2 - Pages 701-907 | PDF | Evidence | Leasehold Estate <https://www.scribd.com/document/495110052/Chapter-2-Pages-701-907>
17. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/353018905_manukhi_hakam_la'i_lasani_sahadata_di_misala_-_sri_guru_tega_bahadara_ji
18. [PDF] Civil Procedure Code (CPC) 1908 <https://images.policy.mofcom.gov.cn/flower/201411/794c4468-1d2a-434f-9938-95283c13b7f0.pdf>
19. [PDF] IPCC AR6 WGI https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SOD_CommentsResponses_Chapter11.pdf
20. [PDF] unilever-annual-report-and-accounts-2024.pdf <https://www.unilever.com/files/unilever-annual-report-and-accounts-2024.pdf>
21. Continuing engineering education and professional development <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000212821.locale=en>

22. Civil Procedure Code 1908 Bangladesh | PDF | Lawsuit - Scribd <https://www.scribd.com/document/126041721/Bangladesh-the-Code-of-Civil-Procedure-1908>
23. [PDF] The Code of Civil Procedure, 1908 https://www.yunbaogao.cn/index/partFile/10/50/2022-03/10_180306.pdf
24. মিস কেস কি? মিস কেস মামলা করার নিয়ম ও নামজারি/খারিজ বাতিল হলে ... https://www.linkedin.com/posts/arnab-debnath_%E0%A6%AE%E0%A6%B8-%E0%A6%95%E0%A6%B8-%E0%A6%95-%E0%A6%AE%E0%A6%B8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%AF%E0%A6%AE-%E0%A6%93-activity-7242947486036717568-jO_4
25. [PDF] Bangladesh Land Acquisition Diagnostic - World Bank Document <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099359509012228968/pdf/IDU05ea6dbd70b70e04c7f0b5ef06fbc25ad4670.pdf>
26. Creating the image of Central Asia: photography and postcardsin ... <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000394000>
27. পুরাতন দলিল তল্লাশি ও দলিলের নকল (Certified Copy) উত্তোলনের ... <https://landregistrationbd.com/%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A6%B2-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A1-%E0%A6%95%E0%A6%AA%E0%A6%BF/>
28. নামজারি আবেদন: সমস্যা সমাধানের সেবা পদ্ধতি | TikTok https://www.tiktok.com/@advocate_riadul_islam/video/7522929673018379528
29. Capital punishment in South Asia (India, Pakistan and Bangladesh) https://www.academia.edu/105092791/Capital_punishment_in_South_Asia_India_Pakistan_and_Bangladesh_a_legal_analysis
30. Partition Dispute: Burden of Proof | PDF | Lawsuit - Scribd <https://www.scribd.com/document/669236946/judgment-1-230712-084343-1>
31. 10 Scob 2018 | PDF | Judgment (Law) | Appeal - Scribd <https://www.scribd.com/document/739454134/10-SCOB-2018>
32. [PDF] ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED - Morgan Stanley <https://www.morganstanley.com/content/dam/msdotcom/en/indiaofferdocuments/pdfs/One97-Communications-Limited-Prospectus.pdf>
33. SDO PERA Test Preparation Guide | PDF | Pakistan - Scribd <https://www.scribd.com/document/909289960/New-Sdeo-Pera-Book-by-Mtw-Mcqs-nocopy>
34. Indian Judiciary Annual Report 2021-22 | PDF - Scribd <https://www.scribd.com/document/726258915/Indian-Judiciary-Annual-Report-2021-22>

35. Trump Pressures Europe on Greenland | PDF | Politics Of India <https://www.scribd.com/document/985208404/Hindustan-Times-22-01-2026>
36. Reshaping Australian education for the twenty-first century <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000072577>
37. Institutional Challenges at the Early Stages of Development https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/C4A31AD70CDEE87AE71E6277D3D2FF51/9781009285704AR.pdf/Institutional_Challenges_at_the_Early_Stages_of_Development.pdf?event-type=FTLA
38. Judicial Reforms - Civildaily <https://www.civildaily.com/story/judicial-reforms/>
39. Empowerment Reflected in Grief | PDF - Scribd <https://www.scribd.com/doc/92800860/India-Empowered-How-We-Can-Say>
40. জমির খতিয়ান সংশোধন ও পুনঃনামজারির আইনি প্রক্রিয়া - Citizens Voice <https://citizensvoicebd.com/court-of-law/66890/>
41. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র - তৃতীয় খণ্ড - Academia.edu https://www.academia.edu/17098814/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%B8_%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A6_%E0%A6%A7_%E0%A6%A6%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%A4_%E0%A6%B0_%E0%A6%A4%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%96%E0%A6%A3_%E0%A6%A1
42. History of Chittagong: Volume One | PDF | Nature - Scribd <https://www.scribd.com/document/503282767/History-of-Chittagong-Vol-1>
43. [PDF] Between Ashes and Hope - Columbia Academic Commons <https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8FR050Q/download>
44. Supreme Court Online Bulletin | PDF - Scribd <https://www.scribd.com/document/638436778/Untitled>
45. 17 Scob 2023 | PDF | Social Science | Law - Scribd <https://www.scribd.com/document/682139027/17-SCOB-2023>